

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : ○○골프장 운영현황 특정감사

제 목 : 부대시설 관리 업무 미흡

관계부서 : ○○골프장

내 용

1. 업무 개요

공사 ●●지사(○○골프장)는 2018. 10. 16.부터 2021. 10. 15.까지 3년 간 ○○골프장 내 식당(▽▽)에 대해 ○○골프장 이용객에게 식음료 판매장으로 사용하고자 ○○클럽하우스 주식회사(이하 “임차인”이라 한다)와 임대차계약을 체결하였고[●●지사 -1748호(2019. 10. 2.)], 위 계약 만료 시점에 2021. 10. 16.부터 2023. 10. 15.까지 위 같은 임차인과 임대차 연장계약을 체결하였다.[●●지사-2252호(2021. 10. 14.)]

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「○○골프장 운영규정」 제8조에 의하면 각 시설물의 이용료와 판매가격 중 필요한 사항은 감독관청에 신고하여야 하며, 제11조의1에 의하면 ○○골프장 팀장은 경영환경 변화에 따라 프로샵, 식당 등 부대시설에 대하여 임대 또는 위탁운영하게 할 수 있고, 제17조에 따르면 식당, 매점 등은 최상의 위생시설을 유지하여 음식의 맛과 질을 향상시키고, 적절한 가격으로 판매하도록 되어 있다.

한편 ●●지사(○○골프장)가 위 임차인과 체결한 「임대차계약서」 제8조 제3항에 의하면 임차인은 관련 법령을 준수하여야 하며, 불량상품 판매, 권장소비자 가격 무시,

밀수품 판매 등 일체의 부정 상거래 행위를 하여서는 아니 되고, 부정 상거래로 인한 모든 책임은 임차인에게 있으며, 회사 이미지 실추 등 임대인이 입은 손해를 배상하도록 되어 있고, 같은 조 제6항 제1호에 따르면 임차인은 식자재 사용 및 식음료 가격에 대하여 사전 임대인의 서면 승인을 득하여 사용 및 판매하도록 되어 있다.

그리고 위 계약서 제11조 제2항에 의하면 임차인이나 임차인의 종사원은 법령, 고시에 저촉되는 행위나 부당 가격을 받는 행위를 할 수 없도록 규정되어 있다.

또한 위 계약서 제13조 제1항 제1호에 따르면 임차인이 제11조 제2항의 규정을 위반하였을 때와 본 계약규정을 위반하여 시정 지시를 받고도 상당한 기간 내 이행하지 아니하였을 때는 본 계약을 해지할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

골프장 내 식음료 판매장은 진·출입이 제한된 고립된 시장으로, 이용객의 선택권이 제한될 수밖에 없는 준독점형 환경이고, 국회 및 언론은 공사가 대중제 골프장을 운영하는 공공기관으로서 적절한 식음료 가격을 유지해야 한다는 공적인 책임을 강조한 바 있다. 이번 감사기간(2022. 3. 28.~4. 1.) 중 ○○골프장 내에서 판매되고 있는 식음료 가격을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 식음료 가격의 적정성 관련

○○골프장에서 판매되고 있는 대표 식음료의 가격과 ◇◇골프장 및 ○○골프장과 마찬가지로 대중제로 운영되는 제주도 내 기타 골프장과 비교한 결과는 [표 1]과 같다.

[표 1] 골프장 내 대표 식음료 가격 비교(2022년 3월 기준)

(단위: 천원)

골프장명	운영주체	위치	식음료 가격		
			대표메뉴	소주/맥주	막걸리
○○골프장	한국관광공사	제주	15	6	8
◇◇골프장	○○공단	-	15	4/5	5
▣▣CC	민간업체	제주	18	7	9
☙☙제주CC	민간업체		18.5	5	5
▷▷CC	민간업체		21	8	10
▤▤CC	민간업체		18	6	7
▥▥CC	민간업체		17	7	8
▦▦CC	민간업체		17	7	8
◀◀CC	민간업체		15	8	7
◆◆CC	민간업체		18	6	6
☎☎CC	민간업체		15	7	5
◐◐CC	민간업체		13	6	7
▨▨CC	민간업체		13	7	7
◎◎CC	민간업체		15	6	7

자료: ●●지사 제출자료 재구성

공공기관이 운영하는 ◇◇골프장에서 판매 중인 식음료 가격을 살펴보면, 조리 기술이 필요한 대표 식사 경우 ○○골프장과 비교하여 가격 차이가 없지만, 기성품인 음료의 판매 가격은 ○○골프장이 높게 책정되어 있었다.

더불어, 제주도 내 대중제로 운영되는 기타 골프장의 식음료 가격을 살펴보면, 조리가 필요한 대표 식사 가격은 골프장별로(최고가 21,000원, 최저가 13,000원) 상이하며, ○○골프장은 중간가격인 17,000원보다 다소 낮은 15,000원에 성게미역국을 판매하고 있었다. 소주와 맥주(최고가 8,000원, 최저가 4,000원)의 경우 ○○골프장은 중간가격인 6,000원에 판매하고 있는 반면, 막걸리(최고가 10,000원, 최저가 5,000원)의 경우 중간가격인 7,500원보다는 약간 높은 8,000원에 판매하고 있었다.

나. 식음료 가격의 협의 여부 관련

●●지사(○○골프장)는 임차인과 임대차계약을 체결한 후, 임차인이 식당에서 식음료 판매를 시작하였음에도 임차인으로부터 식음료 가격에 대하여 협의를 하거나 서면 승인을 해 준 바가 없었다. 또한 임차인은 2021. 6. 1.부터 식음료 가격을 인상하고자 ●●지사(○○골프장)에 일부 품목에 대하여 가격조정을 하겠다고 2021. 5. 25.에 문서로 통보하였음에도 ●●지사(○○골프장)는 이에 대해 적극적으로 협의를 추진하지 않았고 서면으로 승인 여부를 임차인에게 통보하지 않았음이 확인 되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○골프장은 감사결과를 수용하면서 앞으로는 「○○골프장 운영규정」 및 임대차 계약 조항을 준수하고 임차인과 협의를 통해서 식음료 가격을 합리적으로 결정하는 등 부대시설 관리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 골프장 부대시설 관리 업무의 개선 방안을 마련하여 이행하시기 바랍니다.(통보)